

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 116/2531

นายดิเรก คงบันดาลสุข

โจทก์

นางเปรมจิตร แซ่เต็ง

จำเลย

นายสืบสุข วิสุทธิกุล ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาจำเลยกล่าวอ้างให้ศาลฎีการับฟัง พยานโจทก์และพยานจำเลยว่าโจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหายเป็นการโต้แย้งการรับฟังพยาน จึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยนี้จึงเป็นฎีกาข้อเท็จจริงทั้งหมด จึงต้องห้าม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงไม่รับฎีกาจำเลยจำเลย เห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายเรื่องผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) ซึ่งจำเลยได้ต่อสู้ไว้แต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ หาได้หยิบยกขึ้นวินิจฉัยไม่โปรดรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วโดยวิธีปิดหมายตามคำสั่งศาล (อันดับ 149 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูล มีคำสั่งประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุก 3 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์และจำเลยต่างฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยดังกล่าว
(อันดับ 141,142)

ทนายจำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 143)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลย
ไม่เกิน 5 ปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหาย
เพราะโจทก์รู้ว่าเช็คพิพาทไม่มีเงิน โจทก์รับเช็คพิพาทไว้โดยเชื่อนายดุสิตหรือควงผู้
สลักหลังเช็ค ปรากฏว่าศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่า เช็คพิพาทเป็นเช็คที่ออกให้เพื่อ
ชำระหนี้ มิใช่เพื่อค้ำประกัน โจทก์มีไว้ในความครอบครองโดยนายดุสิตหรือควงสลัก
หลังนำมาแลกเงินสดไป โจทก์เป็นผู้เสียหาย ฎีกาจำเลยจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จ
จริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าวศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบ
แล้วยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลย
ไม่เกิน 5 ปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหาย
เพราะโจทก์รู้ว่าเช็คพิพาทไม่มีเงิน โจทก์รับเช็คพิพาทไว้โดยเชื่อนายดุสิตหรือควงผู้

สลักหลังเช็ค ปรากฏว่าศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่า เช็คพิพาทเป็นเช็คที่ออกให้เพื่อชำระหนี้ มิใช่เพื่อค้ำประกัน โจทก์มีไว้ในความครอบครองโดยนายดุสิตหรือดวงสลักหลังนำมาแลกเงินสดไป โจทก์เป็นผู้เสียหาย ฎีกาจำเลยจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าวศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้วยกคำร้อง

(ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์-ประชา บุญวนิช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>